

## 第二专题 全面依法治国 建设法治中国

- ▶ 一、坚持根本遵循 全面依法治国
- ▶ 二、坚持中国道路 建设法治中国



# 一、坚持根本遵循 全面依法治国

- ▶ （一）坚持依法治国的根本遵循
- ▶ 1. 习近平法治思想的形成。
- ▶ 第一、习近平法治思想是马克思主义法治理论同中国社会主义法治实践相结合的理论创新成果。
- ▶ 包括中国化的马克思主义法治理论。
- ▶ 即理论渊源。
- ▶ 第二、习近平法治思想是在新时代中国特色社会主义现代化建设的实践之中完善形成的。
- ▶ 即实践渊源。

- ▶ 第三、习近平法治思想是在传承中华优秀法治文化和人类优秀法治成果的基础上形成的。
- ▶ 即文化渊源。
- ▶ 第四、习近平法治思想是习近平个人智慧、政治担识、努力奋斗的理论成果。
- ▶ 即个人渊源。
- ▶ 杰出历史人物都在重大理论创新中发挥重要作用。
- ▶ 马克思主义理论的创立者主要是马克思、恩格斯。
- ▶ 毛泽东思想的创立者主要是毛泽东。
- ▶ 邓小平理论的创立者主要是邓小平。

## ▶ 2. 习近平法治思想的指导意义

▶ 第一、具有重大的政治意义。

▶ 第二、具有深刻的理论意义。

▶ 第三，具有重要的实践意义。

▶ 习近平法治思想还具有重大的世界意义。

▶ 习近平法治思想是马克思主义法治理论中国化的最新理论成果，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国特色社会主义法治理论的灵魂，也是全面依法治国、建设法治中国的指导思想 and 行为准则。

### ▶ 3. 习近平法治思想的主要内容

▶ 习近平法治思想内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备。

▶ 主要内容：

▶ 坚持党对全面依法治国的领导；

▶ 坚持以人民为中心；

▶ 坚持中国特色社会主义法治道路；

▶ 坚持依宪治国、依宪执政；

- ▶ 坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化；
- ▶ 坚持建设中国特色社会主义法治体系；
- ▶ 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设；
- ▶ 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；
- ▶ 坚持统筹推进国内法治和涉外法治（视频案例）；
- ▶ 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍；
- ▶ 坚持抓住领导干部这个“关键少数”。

## ▶ （二）全面依法治国的基本原则

▶ 坚持全面依法治，必须走中国特色社会主义法治道路。道路决定命运，道路决定前途。

### ▶ 1. 坚持党的领导

▶ 中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证，是社会主义法治之魂。

▶ 坚持党对全面依法治国的领导，是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求。

▶ 党的领导主要体现在：领导立法、保证执法、支持司法、带头守法。

- ▶ 2. 坚持人民主体地位。
- ▶ 人民，只有人民才是历史的真正创造者，是国家的主人，依法治国的主体。
- ▶ 社会主义法治建设必须为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民。
- ▶ 人民幸福生活是最大的人权，也是我们为之奋斗的目标。
- ▶ 推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，用法治保障人民安居乐业。（视频案例）

- ▶ 3. 坚持法律面前人人平等。
- ▶ 我国宪法规定，各民族一律平等。
- ▶ 公民在法律面前人人平等。
- ▶ 年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。
  - ▶ “以事实为依据，以法律为准绳”。
  - ▶ 法治反对区别，反对等级特权。
  - ▶ 人治是有区别的、有等级的。



- ▶ 4，坚持依法治国与以德治国相结合。
- ▶ 道德和法律是两个既有联系，又有区别的概念。
- ▶ 两者是都是社会行为规范，都属意识形态范畴。
- ▶ 习近平：法律是成文的道德 道德是内心的法律。
- ▶ 法律和道德都具有规范社会行为、维护社会秩序的作用。
- ▶ 国无德不兴，人无德不立。
- ▶ 法安天下，德润人心。
- ▶ 案例视频：爱满人间 —— 德治

- ▶ 两者的区别：
- ▶ 存在的时间、调整的范围、调整的手段、产生的方式、表现的形式、主要内容等都存在不同。
- ▶ 当然，法治和德治也存在联系，两者之间就如车之两轮、鸟之双翼。
- ▶ 法治是治国理政的基本方式，德治是治国理政的重要方式。
- ▶ 德治对法治具有强化作用，道德素质高，一定有利于遵守国家法律制度。相反，道德品质一定出问题。
- ▶ 加强法治建设，将道德规范融入法治当中，有利促进法治建设和道德建设的发展和进步。

- ▶ 依法治国，建设法治国家，必须一手抓法治、一手抓德治，既重视发挥法律的规范作用，又重视发挥道德的教化作用，实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。
- ▶ 5. 坚持从中国实际出发。
- ▶ 社会存在决定社会意识。
- ▶ 经济基础决定上层建筑。
- ▶ 国体决定政体。
- ▶ 依法治国，建设社会主义法治国家，必须从中国国情出发，照搬西方国家的民主制度是行不通的。

## 二、坚持中国道路 建设法治中国

- ▶ （一）构建完善的法治建设体系
- ▶ 推进法治中国建设，除了上专题提到完备的法律规范体系、高效的法治实施（行政执法、司法）体系之外。还应当要有以下法治体系：
  - ▶ 1. 严密的法治监督体系。
- ▶ 法治监督体系，是指以规范和约束公权力为重点的有效的法治化权力监督网络。
- ▶ 我国现有法治监督主体：
  - ▶ 党的监督、人大监督、民主监督、行政监督、行政监察、司法监督、审计监督、社会监督、舆论监督。

- ▶ 2. 有力的法治保障体系。
- ▶ 政治和组织保障：
- ▶ 加强法治工作队伍建设，包括立法机关、行政机关、监察机关、司法机关公职人员。
- ▶ 人才和物质保障：
- ▶ 法律人才培养、法律服务队伍建设，如律师队伍建设、法律援助队伍建设。
- ▶ 法治文化保障。

- ▶ 3. 完善的党内法规体系。
- ▶ 中国共产党是执政党，党员领导干部这个“关键少数”。
- ▶ 违纪违法问题、其他各种腐败问题。
- ▶ 案例：苏树林案
- ▶ 加强思想政治教育。
- ▶ 完善党内法规体系。
- ▶ 加强党内巡视监督。
- ▶ 加强党内组织建设。
- ▶ 加强党内作风建设。



- ▶ （二）法治国家、法治政府、法治社会一体建设
- ▶ 法治中国建设包括法治国家、法治政府、法治社会等方面的建设。
- ▶ 1. 建设法治国家。
- ▶ 1997 年党的十五大提出：“依法治国，建设社会主义法治国家”的战略目标。
- ▶ 1999 年修改宪法，将“依法治国，建设社会主义法治国家”，成为国家建设的战略目标。
- ▶ 什么是法治国家？

- ▶ 马克思主义认为，国家阶级统治的暴力机器。
- ▶ 国家是人类社会发展到一定历史阶段的特有现象。
- ▶ 国家还是法律存在的形式载体。
- ▶ 法治国家是相对人治国家而言的，是法治与国家的高度统一与有机统一的产物，是法治化的国家或者说是国家的法治化状态。
- ▶ 依法治国、依法执政、依宪执法、依法行政是法治国家的重要标志。
- ▶ 参见《法治中国建设规划》（2020-2025）

- ▶ 2. 建设法治政府。
- ▶ 参见《法治政府建设实施纲要》（2021 — 2025 年）
- ▶ 法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。
- ▶ 什么是法治政府？
- ▶ 《纲要》规定：
- ▶ 第一，职能科学。
- ▶ 现代政府的主要职能包括宏观调控、市场监管、社会管理、公共服务、环境保护等方面。

- ▶ 第二，权责法定。
- ▶ “权”是指政府的行政权力或职权；“责”是指政府的责任或职责。所谓权责法定是指政府的所有行政权力和行政责任都必须由法律制度明确规定，即政府权责法定化、规范化。
- ▶ 第三，执法严明。
- ▶ 执法严明，是指政府行政执法应当严格文明，要求政府机关严格依照法律规定，实施法律赋予的权力，同时履行法律赋予的义务。

- ▶ 第四，公开公正。
- ▶ “公开”，要求政府的行政行为除了有法律明确规定的以外，各项行政权力、行政管理标准、政府信息和行政执法的时间、地点、方式方法、处罚标准等应当向当事人或者社会公众公开，要做到依据公开、过程公开、结果公开。
- ▶ “公正”不仅是社会主义核心价值观的重要规范，也是法治政府的重要标志。“公开”是“公正”的重要保障，没有公开，就无法保障。“公正”是社会主义法治的生命线，也是建设社会主义法治政府的价值目标和价值取向。

▶ 第五，智能高效。

▶ 智能高效，是指法治政府应当充分利用现代科技，构建运行智能化、效率高效化的人民政府。

▶ 建设“数字政府”、“智能政府”。

▶ 第六，廉洁诚信。

▶ 廉洁诚信，一方面是清正廉洁；另一方面是诚信。

▶ 第七，人民满意。

▶ 习近平指出，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。人民满意是法治政府的建设目标。

### ▶ 3. 建设法治社会。

▶ 法治社会是构筑法治国家的基础，法治社会建设是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。法治社会是增强人民群众获得感、幸福感、安全感的重要举措。

▶ 法治社会的建设标准：

▶ 第一，信仰法治。

▶ 第二，公平正义。

▶ 第三，保障权利。

- ▶ 第四，守法诚信。
- ▶ 第五，充满活力。
- ▶ 第六，和谐有序。
- ▶ 党的十九大报告提出的第二步战略目标：
- ▶ 从二〇二〇年到二〇三五年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。
- ▶ 法治国家、法治政府、法治社会基本建成，各方面制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化基本实现

- ▶ 如何建设法治社会？
- ▶ 全民守法是法治社会的基础工程。
- ▶ 要加强法治宣传教育，提高全民法治信仰，增强遵守国家法律制度的自觉性、积极性和主动性。
- ▶ 健全普法责任制，落实“谁执法谁普法”责任制。
- ▶ 坚持法治宣传教育与法治实践相结合。
- ▶ 建设社会主义法治文化。
- ▶ 健全社会领域制度规范。

- ▶ 加强权利的法治保护。
- ▶ 推进社会治理法治化。
- ▶ 依法治理网络空间。
- ▶ 加强法治社会建设的组织保障。
- ▶ 包括加强党的领导和政府对法治社会建设的职责。

## ► 思考题：

- 1. 习近平法治思想的形成和意义。
- 2. 习近平法治思想的核心要义。
- 3. 全面依法治国应当遵循的基本原则。
- 4. 如何建设法治中国。



再见

